

1500097-80.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIELLE MARTINS CARDOSO

Comarca: Osasco

Foro: Foro de Osasco

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY GOMES REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

WESLLEY GOMES REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de janeiro de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Osasco

Foro de Osasco

3ª Vara Criminal

Avenida das Flores, 703, Osasco - SP - cep 06110-100

1500097-80.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500097-80.2022.8.26.0542

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

WESLLEY GOMES REIS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIELLE MARTINS CARDOSO

Vistos.

WESLLEY GOMES REIS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 07 de janeiro de 2022, por volta das 10h10, na Rua Três, 01, Rochdale, nesta cidade e comarca de Osasco, agindo de comum acordo e com identidade de desígnios com o adolescente infrator Matheus Laurindo Miguel, trazia consigo, para fins de tráfico, 43 (quarenta e três) invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip"), contendo Tetrahydrocannabinol (THC) ("maconha"), com peso líquido total de 89,35g

(oitenta e nove gramas e trinta e cinco centigramas); 235 (duzentos e trinta e cinco) invólucros plásticos fechados por aquecimento contendo cocaína, com peso líquido total de 91,81g (noventa e um gramas e oitenta e um centigramas); 25 (vinte e cinco) invólucros plásticos fechados por pressão (tipo "zip"), contendo cocaína na forma de "crack", com peso líquido total de 2,44 (dois gramas e quarenta e quatro centigramas); e 12 (doze) microtubos contendo Cloreto de Metileno/Diclorometano ("lança-perfume"), substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, conforme auto de exibição e apreensão a fls.12/13, laudo de constatação a fls. 16/19, laudo de exame químico-toxicológico a fls. 105/107 e laudo de exame químico-toxicológico do "lança-perfume" a ser acostado aos autos.

Denúncia recebida em 08 de fevereiro de 2022 (fls. 123).

Réu citado (fls. 148). Resposta apresentada (fls. 142/143).

Antecedentes juntados, bem como laudo químico-toxicológico (fls. 140/141).

Durante a instrução processual foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes. Ao final o réu foi interrogado.

Nas razões finais o Ministério Público requereu a procedência da ação penal nos termos da denúncia.

A defesa pleiteou a absolvição. De forma subsidiária requereu o reconhecimento da primariedade, pena base no mínimo, reconhecimento da confissão, reconhecimento do tráfico privilegiado, regime brando e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A acusação procede. Embora enxuto, o conjunto probatório é harmônico e reclama o desfecho condenatório.

Os policiais confirmaram os fatos narrados na denúncia. Disseram que o local era ponto de tráfico, que existiam obstáculos no lugar dificultando a ação da polícia e da prefeitura, bem como faixas típicas da atividade ilícita. Que seguiram para o local em apoio à prefeitura e ficaram na rota de fuga, para onde o réu correu com o menor. O réu estava com uma bolsa a tiracolo e dentro dela encontraram as drogas descritas na denúncia. Com o menor apreenderam o rádio HT. Houve também apreensão de pequena quantidade de dinheiro.

Neste diapasão, é bom que se ressalte: "os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorra e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, suas palavras servem a informar o convencimento do julgador" (RT 616/282-7, 433/383, 715/439 e outros).

O réu negou a venda de drogas, mas confessou a posse. Disse que foi ao local comprar drogas e que o menor Felipe pediu que ele segurasse a bolsa com os entorpecentes. Surgiram os policiais e o abordaram. Não possui antecedentes criminais.

Ocorre que suas palavras estão isoladas nos autos. Os depoimentos dos policiais são firmes e isentos de contradições. Outrossim, a defesa não produziu qualquer prova que pudesse corroborar as alegações defensivas.

Comprovada a materialidade através do auto de apreensão, de constatação e exame toxicológico.

Comprovado também o envolvimento do menor, uma vez que estava junto com o réu e com ele foi apreendido o rádio comunicador HT.

De rigor, o desfecho condenatório.

Passo à fixação da pena:

O réu é primário. Com lastro no art. 59 do Código Penal, fixo a pena-base no mínimo legal (05 anos de reclusão e 500 dias-multa).

Ausentes agravantes e atenuantes.

Nos termos do art. 33, §4º da Lei 11.343/06 e tendo em vista a primariedade do acusado, bem como a ausência de demonstração de que o réu integra facção criminosa ou faz do crime meio de vida, diminuo em ½ (metade) a sanção penal.

Em razão do disposto no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, majoro a reprimenda em 1/6 (um sexto).

Torno como pena definitiva a pena de 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA.

Considerando as poucas informações sobre as condições econômicas do réu, mantenho o valor do dia-multa no mínimo legal.

Considerando a ausência de qualquer elemento objetivo de prova que relacione o acusado com a prática de organização criminosa, considerando ainda a primariedade e fazendo o cotejo com a quantidade de entorpecentes apreendidos, para o cumprimento da pena de prisão determino regime inicial semiaberto.

Neste diapasão, entendo que a exigência legislativa de regime inicial fechado, mesmo para os acusados primários e agraciados com o redutor do art. 33, §4º da Lei 11.343/06, não atendem o princípio constitucional da individualização da pena,

De se lembrar o mandamento constitucional "a lei não excluirá da apreciação do poder judiciário lesão ou ameaça a direito" individual (art. 5º, XXXV), por completo ignorado ao se arrancar do Poder Judiciário a análise sobre a adequação de regimes e sanções. É manifesta a interferência do Legislativo sobre o Judiciário, anulando a independência e harmonia dos Poderes da República (arts. 2º e 60, p.4, inc.III/CF), com total esquecimento do preceito dignidade da pessoa humana, eleito como valor supremo da democracia.

É chegada a hora do Poder Judiciário assumir o seu verdadeiro papel, não de mero intérprete da 'vontade' - às vezes equivocada - do legislador, mas também de construtor do direito.

O excesso positivista - lei sempre como diretriz justa, a ser imperiosamente seguida, não obstante com ela se produzam iniquidades, incorreções, injustiças, representa posicionamento jurídico ultrapassado.

Estamos com Bastos, que reclama a necessidade de nos afastarmos do dogmatismo, sobremaneira na esfera penal e encararmos o direito em sua própria "realidade histórico-sociológica; exige-se, hoje, do aplicador do direito a conscientização de que a construção do direito parte dele e não exclusivamente do legislador, que nem sempre faz uma leitura correta da premissa fática que lhe é apresentada, formulando leis que, não raro, refletem somente os anseios de uma determinada classe dominante

- a qual pertence este mesmo legislador - ou que, por imprecisão e ambigüidade, facilmente se adaptam às concepções pessoais do exegeta. E, se conservam alguma clareza, nada impede que se doutrine ou que se decida contra elas. Daí o caráter da lei como projeto e, não como realidade jurídica, pois o direito se concretiza à custa do suporte fático de outras matrizes, mais ou menos interligadas."

Em suma, no exercício do controle difuso, declaro inconstitucional o parágrafo quarto do art. 33 da Lei 11.343/06, no que se refere à proibição de substituição da pena privativa de liberdade.

Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal para condenar WESLLEY GOMES REIS, qualificado nos autos, à pena privativa de liberdade de 02 (DOIS) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO - regime semiaberto, e ao pagamento de 291 (DUZENTOS E NOVENTA E UM) DIAS-MULTA, À RAZÃO DE UM TRIGÉSIMO DO SALÁRIO MÍNIMO AO DIA, pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, ambos da Lei 11.343/06.

Transitada em julgado, o nome do condenado deverá ser lançado no rol dos culpados.

Considerando o tempo de prisão provisória já cumprido e a primariedade, defiro ao réu o recurso em liberdade.

Expeça-se o necessário. De imediato, o(s) alvará(s) de soltura.

Em razão da presente condenação, decreto o perdimento do dinheiro apreendido nos autos.

P. R. I. C.

OSASCO, 15 de junho de 2022